

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1720/2537

นางอารีย์ ชำรงลักษ

โจทก์

นางสมใจ โรจนพาณิชย์วงศ์ กับพวก

จำเลย

นายกระเชม กัณทมนธิ ทนายจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 140

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2537 แต่จำเลยที่ 2 มาขอฟังวันที่ 9 มิถุนายน 2537 โดยศาลให้ถือว่า จำเลยที่ 2 ได้ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ซึ่งทนายจำเลยที่ 2 ก็ได้ลงชื่อทราบรายงานและคำสั่งศาลแล้วแต่เพิกม้ายื่นฎีกาวันนี้ซึ่งเกินระยะเวลาฎีกาตามกฎหมายจึงไม่รับฎีกานี้ คืบค่าธรรมเนียมศาล

จำเลยที่ 2 เห็นว่า กำหนดเวลาในการยื่นฎีกาให้เริ่มนับตั้งแต่วันอ่านคำพิพากษา แต่เนื่องจากในวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ที่ศาลชั้นต้นนัดอ่านคำพิพากษาไว้ไม่มีการอ่านคำพิพากษาไม่มีเจ้าหน้าที่ศาลเบิกสำนวนและซองคำพิพากษามาให้ศาลชั้นต้น อ่าน ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2537 ทนายจำเลยที่ 2 ยื่นคำแถลง ขอให้ศาลอุทธรณ์ จึงทราบว่าไม่มีการอ่านคำพิพากษา และทนายจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำแถลงขอฟังคำพิพากษาในวันนั้นเอง ดังนี้ ต้องถือว่าได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จริง ๆ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2537 จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2537 จึงเป็นการยื่นฎีกาในระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 32,194.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 30,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 5 กันยายน 2534) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 107)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 140(3) บัญญัติว่า "การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้อ่านข้อความทั้งหมดในศาลโดยเปิดเผย ตามเวลาที่กำหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายนี้ต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลจดลงไว้ในคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือ ในรายงานซึ่งการอ่านนั้น และให้คู่ความที่มาศาลลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญ

ถ้าคู่ความไม่มาศาล ศาลจะงดการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลจดแจ้งไว้ในรายงานและให้ถือว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้อ่านตามกฎหมายแล้ว ฯลฯ"

คดีนี้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 เวลา 9 นาฬิกา ซึ่งเป็นวันเวลานัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มิได้เสนอสำนวนศาล เพื่ออ่านให้คู่ความฟัง ทั้งศาลมิได้สั่งงดการอ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ และจดแจ้งในรายงานให้ถือว่าคำพิพากษาดำเนินการได้ตามกฎหมายแล้วตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้น เพิ่งอ่านคำ

พิพาทศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 2 พังตามคำแถลง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2537 และ
จัดแจ้งการอ่านโดยถือว่าคู่ความ ทราบคำพิพากษาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ซึ่ง
ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง เป็นการไม่ชอบ กรณีต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ได้ฟัง คำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 9 มิถุนายน 2537 จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาวันที่ 1 กรกฎาคม
2537 ยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลายื่นฎีกา

ให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาแล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งฎีกาจำเลยที่ 2
ใหม่ตามรูปคดี

ให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาแล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งฎีกาจำเลยที่ 2
ใหม่ตามรูปคดี

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ